Memorando SEPLAG/SPLOR nº. 85/2026

Belo Horizonte, 21 de julho de 2026.

Para: **Sarah Cristina de Sales Mourão**
Chefe de Gabinete - SEPLAG

Assunto: **TCE - Acordo Judicial de Reparação do Rio Doce**
Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 26.0.000006929-8].

Senhora Chefe de Gabinete,

Em atenção ao Ofício nº 14221/2026 GAB/CFAMGE, por meio do qual o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais solicita esclarecimentos acerca das medidas adotadas pelo Comitê Orientador de Saneamento de Minas Gerais para verificação e prevenção de eventual sobreposição entre os investimentos a serem financiados com recursos previstos no Anexo 9 – Saneamento Básico do Acordo Judicial de Reparação do Rio Doce e aqueles já atribuídos contratualmente às prestadoras dos serviços de saneamento nos municípios mineiros integrantes da Bacia do Rio Doce, cumpre apresentar as considerações a seguir.

Inicialmente, verifica-se que a demanda formulada pelo Tribunal de Contas tem por objeto a governança, a estruturação e o acompanhamento dos investimentos relativos ao Projeto de Água e Esgoto, desenvolvido no âmbito do Anexo 9 – Saneamento Básico do Acordo Judicial de Reparação do Rio Doce. Conforme consignado no expediente, referido projeto prevê a destinação de até R$ 7,54 bilhões para a promoção da universalização do abastecimento de água e do esgotamento sanitário nos 200 municípios mineiros integrantes da Bacia do Rio Doce, sendo que, em parte expressiva desses municípios, os serviços são operados pela Copasa e/ou pela Copanor.

O questionamento do TCEMG concentra-se, portanto, na necessidade de esclarecer quais mecanismos vêm sendo adotados para evitar eventual sobreposição entre, de um lado, investimentos custeados com recursos do Acordo Judicial de Reparação do Rio Doce e, de outro, investimentos que já constituam obrigação contratual das prestadoras dos serviços de saneamento básico. O expediente também solicita que sejam consideradas as possíveis repercussões tarifárias para os usuários dos serviços, especialmente diante do risco de que investimentos financiados com recursos do Acordo venham a ser indevidamente refletidos na composição tarifária.

Nesse contexto, observa-se que a menção à desestatização da Copasa no expediente do Tribunal não parece ter por finalidade obter informações acerca da destinação dos recursos financeiros eventualmente auferidos pelo Estado com a operação de desestatização. A referência à desestatização guarda relação com o fato de que a Lei nº 25.664, de 22 de dezembro de 2025, ao autorizar o Poder Executivo a promover medidas para a desestatização da Copasa-MG, também estabelece que, em qualquer modalidade adotada, o adquirente deverá cumprir metas de prestação do serviço definidas pelo Poder Executivo, incluindo o atendimento às metas de universalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, a aplicação da tarifa social, a garantia da modicidade tarifária e a criação de controle anual para acompanhamento das metas e das necessidades de investimento.

Dessa forma, a questão posta pelo TCEMG está relacionada à compatibilização entre as obrigações legais e contratuais das atuais ou futuras prestadoras dos serviços de saneamento e os investimentos passíveis de financiamento com recursos do Anexo 9 do Acordo Judicial de Reparação do Rio Doce. Trata-se, portanto, de matéria afeta à governança do Acordo, à estruturação dos projetos de saneamento, à análise dos contratos de prestação dos serviços, à modelagem dos investimentos e à avaliação de eventual repercussão tarifária, e não propriamente à programação, execução ou acompanhamento orçamentário estadual sob responsabilidade da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPLOR.

A demanda do TCEMG exige informações específicas sobre:

a) a identificação dos investimentos previstos no Anexo 9 – Saneamento Básico;

b) a comparação desses investimentos com as obrigações já constantes dos contratos de programa, concessão ou instrumentos correlatos firmados com as prestadoras dos serviços de saneamento;

c) os mecanismos de governança adotados para evitar duplicidade de financiamento;

d) a eventual repercussão tarifária para os usuários dos serviços; e

e) os critérios técnicos empregados pelo Comitê Orientador de Saneamento de Minas Gerais na definição, estruturação e acompanhamento das medidas financiadas pelo Acordo.

Tais elementos não se encontram sob gestão, conhecimento técnico ou base informacional da SPLOR, uma vez que dizem respeito à execução material e à governança específica do Acordo Judicial de Reparação do Rio Doce, bem como à interface com a política setorial de saneamento básico, contratos de prestação de serviços, modelagens de concessão e potenciais efeitos tarifários.

Assim, considerando a natureza da solicitação formulada pelo TCEMG e as competências estabelecidas no Decreto nº 48.636/2023, entende-se que a manifestação de mérito sobre a matéria deve ser submetida à estrutura competente responsável pela governança do Acordo Judicial de Reparação do Rio Doce, em especial ao Comitê Gestor Pró-Rio Doce e/ou às instâncias responsáveis pelo acompanhamento do Anexo 9 – Saneamento Básico, inclusive o Comitê Orientador de Saneamento de Minas Gerais, a quem competiria prestar os esclarecimentos técnicos solicitados.

Diante do exposto, informa-se que a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPLOR não dispõe de competência institucional nem de informações técnicas suficientes para se manifestar conclusivamente sobre o objeto do expediente, recomendando-se o encaminhamento da demanda à estrutura responsável pelo Comitê Gestor Pró-Rio Doce e às áreas técnicas competentes pela governança e execução do Anexo 9 – Saneamento Básico do Acordo Judicial de Reparação do Rio Doce.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Felipe Magno Parreiras de Sousa**, **Subsecretário (a)**, em 24/07/2026, às 12:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **145003151** e o código CRC **9E65EAB6**.